

NORLIDA BINTI ZULKAFLY
lwn
MUHAMMAD KHAIRY IZZUDDIN BIN KHAIRUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim Datuk (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Aidi bin Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel)]

12hb. Februari 2018/26 Jamadilawwal 1439H

[Kes Mal No. 10000-017-0011-2017]

[Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Ini adalah rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap keputusan yang telah diberikan pada 19/01/2017 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berkaitan harta sepencarian seperti berikut:-

- 1.1 Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 1.2 Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan :-

- a) Rumah teres yang beralamat di No. 11A Jalan Bawang Satu 24/33A Seksyen 24/33A, Seksyen 24, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
- b) Sebuah kereta jenis Toyota Vios 1.5 E (AT) bernombor pendaftaran WRY 994.
- 1.3 Mahkamah memerintahkan bahawa aset/harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff adalah berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 30% dan Defendan sebanyak 70%.

[2] Perayu telah memfailkan notis rayuan tanpa tarikh dan merayu terhadap keseluruhan keputusan.

[3] Perayu telah menfailkan alasan rayuannya bertarikh 06/06/2017 dengan memplidkan tiga (3) alasan rayuan sepertimana di muka surat 128 Rekod Rayuan iaitu :-

- 3.1 Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta apabila tidak melihat keperluan permintaan Perayu sebanyak 50-50 dalam pembahagian harta sepencarian. Tujuan sebenar adalah untuk menjaga masa depan Perayu dan anak-anak. Lebih-lebih lagi Perayu yang menjaga harta-harta tersebut dengan amanah.
- 3.2 Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta kerana tidak memperhalusi tujuan permohonan harta sepencarian oleh Perayu yang ingin menuntut haknya selepas Responden berpoligami. Perayu cuma mengharapkan nasib beliau terbela.
- 3.3 Yang Arif Hakim Bicara melihat kekurangan dokumen dari pihak Perayu merupakan faktor ketidaklayakan untuk Perayu mendapatkan haknya. Mustahil bagi Perayu sanggup menghadapi

proses perbicaraan yang lama dan sengaja melainkan bertujuan untuk menjaga masa depan Perayu dan anak-anak.

FAKTA KES

[4] Perayu telah bernikah dengan Responden pada 24/12/2005 dan telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahaya mata.

[5] Perayu mendakwa terdapat beberapa harta tak alih dan harta alih yang telah diperolehi secara bersama dalam tempoh perkahwinan yang dituntut sebagai harta sepencarian iaitu :-

- a) Sebuah rumah teres yang beralamat di No. 11A Jalan Bawang Satu 24/33A Seksyen 24/33A, Seksyen 24, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
- b) Sebuah kereta jenis Toyota Vios 1.5 E (AT) bernombor pendaftaran WRY 994.
- c) Wang caruman dan/atau simpanan Responden di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

[6] Perayu memohon agar harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan dibahagikan dua antara Perayu dan Responden mengikut nilai semasa setelah ditolak hutang-piutang.

[7] Sepanjang perbicaraan Responden tidak pernah hadir walaupun saman telah berjaya disempurnakan.

[8] Perayu telah mengemukakan seorang saksi iaitu Encik Samsul bin Zulkafly untuk memberi keterangan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Setelah kami meneliti alasan rayuan, rekod rayuan dan hujah Perayu, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan fakta dalam memutuskan kadar 30% kepada Perayu terhadap harta sepencarian tersebut.**

[10] Dalam kes ini Perayu tidak berpuas hati dengan kadar pembahagian harta sepencarian yang diputuskan oleh Hakim Bicara. Perayu mendakwa beliau layak mendapat 50% daripada kadar bahagian harta sepencarian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

[11] Kami mendapati bahawa penghujahan yang dibuat oleh Perayu adalah terlalu umum dan tidak menunjukkan secara spesifik bahagian manakah yang dikatakan Hakim Bicara telah terkhilaf. Kami mengambil perhatian bahawa Perayu di dalam kes ini telah bertindak merayu dan berhujah secara sendiri tanpa diwakili oleh mana-mana peguam syarie. Walau bagaimanapun berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003, kami atas dasar kepentingan keadilan, akan memberikan perhatian maksima kepada keadaan Perayu yang tidak diwakili peguam dalam meneruskan pertimbangan bagi rayuan ini.

[12] Dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian, Mahkamah tidak boleh tidak, mesti mempertimbangkan elemen sumbangan pihak-pihak



sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi memperolehi harta-harta tersebut. Perkara ini telah dijelaskan oleh Hakim Bicara di perenggan 49 Alasan Penghakiman dengan merujuk pada peruntukan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[13] Pada hemat kami, oleh kerana kedua-dua pihak di dalam kes ini masih belum bercerai dan tuntutan harta sepencarian yang dibuat akibat daripada Responden yang berpoligami, maka sewajarnya peruntukan sub-seksyen 23(10)(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 hendaklah dirujuk dan digunapakai yang dibaca bersama dengan seksyen 122 Enakmen yang sama. Sub-seksyen 23(10)(b) menyatakan :-

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—

(a) –

(b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan

[14] Dalam kes ***Abdullah bin Abd. Hamid lwn. Asiah binti Abidin yang diputuskan pada 31 Disember 2017 oleh Mahkamah Rayuan Syariah di Kuala Lumpur (belum dilaporkan)*** Panel Rayuan menegaskan bahawa :-

*“Merujuk kepada penghakiman kes **Massyura bt. Mohd. Takia lwn. Mohd. Harzami b. Abdul Kudus** tersebut, dengan hormatnya kami menyatakan bahawa kami kurang bersetuju dengan prinsip apabila wujudnya sumbangan langsung di dalam pemerolehan sesuatu harta sepencarian, maka sumbangan tidak langsung tidak perlu diambil kira. Pada hemat*

kami adalah lebih adil sekiranya sumbangan tidak langsung juga diambil kira sebagai tambahan kepada sumbangan langsung yang diberikan pihak-pihak di dalam memperolehi sesuatu harta sepencarian. Oleh yang demikian, di dalam kes ini kami akan mengambil kira kedua-dua sumbangan sama ada langsung atau tidak langsung dalam menentukan kadar pembahagian yang munasabah bagi kedua-dua pihak”

Bagi memutuskan rayuan di hadapan Mahkamah yang mulia ini, kami akan menimbang sama ada sumbangan langsung dan tidak langsung telah diambil kira oleh Hakim Bicara atau tidak dalam membuat keputusan.

[15] Seterusnya kami telah meneliti alasan penghakiman Hakim Bicara di halaman 114-125 Rekod Rayuan. Kami dapati Hakim Bicara telah membuat konklusi seperti berikut:-

“Pada hemat Mahkamah, setelah meneliti sumbangan secara langsung dan tidak langsung oleh kedua-dua pihak, Mahkamah berpuas hati untuk menyatakan bahawa bahagian Plaintif bagi rumah teres yang beralamat di No 11A Jalan Bawang Satu 24/33A, Seksyen 24/33A, Seksyen 24, 40200 Shah Alam, Selangor dan sebuah kereta jenis Toyota Vios 1.5E (AT) bernombor pendaftaran WRY 994 adalah dengan kadar sebanyak 30% manakala bahagian Defendan adalah sebanyak 70%”.

Berdasarkan kepada konklusi di atas kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara telah mengambil kira kedua-dua faktor iaitu sumbangan langsung dan tidak langsung dalam memutuskan kes ini.

[16] Kami juga mendapati bahawa Hakim Bicara di perenggan 56 alasan penghakiman telah menolak dakwaan Perayu berkaitan sumbangan secara langsung yang diberikan sebanyak RM30,000 (20% deposit bersamaan

RM41,000) untuk urusan pembayaran wang pendahuluan, urusan guaman dan pertukaran hak milik rumah tersebut serta kos sebanyak RM30,000 yang dikeluarkan oleh Perayu bagi tujuan pengubahsuaian dan/atau penambahbaikan rumah bagi menjadikan rumah tersebut lebih selesa diduduki. Selain daripada itu Hakim Bicara di perenggan 62 dan 63 alasan penghakiman juga telah menolak dakwaan Perayu berkaitan sumbangan kerana menanggung kos penyelenggaraan dan kerosakan bagi kereta serta bayaran cukai jalan dan insuran tahunan yang dianggarkan sebanyak RM5,000 setahun. Kedua-dua dakwaan ini telah ditolak oleh Hakim Bicara kerana kegagalan Perayu mengemukakan dokumen yang berkaitan.

[17] Kami juga mendapati dalam kes ini pihak Responden tidak pernah hadir ke Mahkamah sepanjang perbicaraan dijalankan serta tidak menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan Perayu walaupun penyampaian saman dan pernyataan tuntutan telah disempurnakan. Selain daripada itu, Perayu juga telah sanggup melafazkan sumpah istizhar sepertimana yang ditawarkan oleh Mahkamah berdasarkan kehendak peruntukan seksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor, 2003. Atas alasan ini kami berpendapat Mahkamah wajar mempertimbangkan dakwaan Perayu tanpa menolak terus dakwaannya berkaitan kos deposit dan yuran guaman sebanyak RM30,000 dan kos ubah suai rumah sebanyak RM30,000 serta kos penyelenggaraan dan kerosakan bagi kereta serta bayaran cukai jalan dan insuran tahunan yang dianggarkan sebanyak RM5,000 setahun. Ketidak hadiran Responden serta kegagalan beliau menyampaikan pembelaan setelah saman disempurnakan merupakan qarinah yang kuat untuk menunjukkan bahawa Responden seolah-olah bersetuju dengan tuntutan tersebut. Tambahan pula pihak-pihak masih duduk serumah sebagai pasangan suami isteri yang sah.

[18] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas maka kami sebulat suara bersetuju menyimpulkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan fakta dalam memutuskan kadar 30% kepada Perayu terhadap harta sepencarian tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan Hujah Perayu, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10300-017-0639-2015 bagi item tiga (3) diubah kepada “Mahkamah memerintahkan bahawa aset/harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff adalah berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 50% dan Defendan sebanyak 50%”.

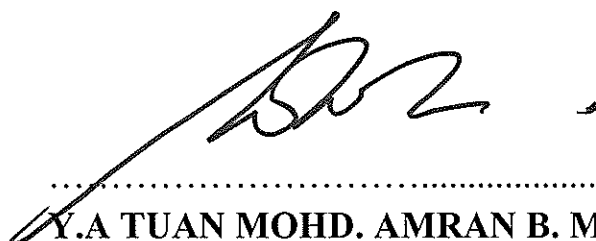
Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **Y.A DATUK HAJI AIDI BIN MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

